

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»

Л.Ф. Крапивник

ИЗУЧАЕМ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Утверждено издательско-библиотечным советом университета
в качестве учебного пособия для трудящихся мигрантов*

Хабаровск
Издательство ТОГУ
2015

УДК 811.161.1

ББК Ш1

К 779

Р е ц е н з е н т ы :

кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»
(завкафедрой канд. филол. наук, доц. *Г. А. Шушарина*)

канд. юрид. наук, доц. и.о. завкафедрой «Правоведения»
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»
Е. В. Хадыкина

Крапивник, Л. Ф.

К 779 Изучаем основы законодательства Российской Федерации:
учебное пособие для трудящихся мигрантов / Л.Ф. Крапивник. –
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 67 с.
ISBN 978-5-7389-1799-8

Учебное пособие «Изучаем основы законодательства Российской Федерации» предназначено для подготовки трудящихся мигрантов к сдаче модуля «Основы законодательства РФ», который является компонентом комплексного экзамена. В нем представлены тексты по основным содержательным разделам модуля «Основы законодательства РФ» для трудящихся мигрантов, необходимые для запоминания сроки, терминологическая лексика, образцы тестов, которые позволяют активизировать изученную лексику и проверить усвоение содержания текстов.

УДК 811.161.1
ББК Ш1

ISBN 978-5-7389-1799-8

© Крапивник Л. Ф., 2015
© Тихоокеанский государственный
университет, 2015

ВВЕДЕНИЕ

С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»». Этот закон вводит в качестве дополнительного требования к пакету документов на оформление разрешения на временное проживание, вид на жительство и разрешения на работу (патент) наличие сертификата, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. В соответствии с данным требованием иностранные граждане и лица без гражданства, желающие получить данный сертификат, должны сдать комплексный (интеграционный) экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Содержание и цели модулей комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ ориентированы на следующие цели и задачи миграционной политики РФ:

- содействие интеграции трудящихся мигрантов в российское общество;
- гармонизация межнациональных отношений;
- упорядочение миграционных потоков;
- повышение качественного уровня прибывающей в Российскую Федерацию иностранной рабочей силы;
- содействие социокультурной адаптации и интеграции трудящихся мигрантов в российское общество.

Каждый из представленных в комплексном экзамене модулей реализует эти цели и задачи в соответствии со своей предметно-содержательной спецификой.

Модуль «Основы законодательства РФ» тематически ориентирован на практические вопросы жизни в Российской

Федерации трудящихся мигрантов и содержательно охватывает вопросы, связанные с конституционным строем РФ, спецификой статуса иностранных работников в РФ, особенностями их пребывания на территории РФ и особенностями взаимодействия с российскими органами государственной власти. Этот модуль тематически включает в себя такие разделы, как «Государственная символика РФ», «Конституционный строй РФ», «Въезд и выезд, пребывание и проживание в РФ», «Права человека в РФ: гражданские, политические, экономические, социальные и культурные», «Трудовая деятельность иностранных работников», «Основы гражданского права РФ», «Основы семейного права РФ», «Обязанности и ответственность иностранных работников в РФ», «Взаимодействие иностранных работников с Федеральной миграционной службой РФ», «Взаимодействие иностранных работников с другими органами государственной власти РФ», «Взаимодействие иностранных работников с консульскими учреждениями государства своего гражданства».

Как показывает практика, одной из наиболее эффективных моделей подготовки к модулю «Основы законодательство РФ» являются курсы, в рамках которых проводится последовательное ознакомление с содержанием модуля и образцами тестовых заданий, т. е. целенаправленно формируются знания, языковые навыки и умения, необходимые для сдачи модуля. Поэтому при организации подготовки к сдаче модуля «Основы законодательство РФ» особое внимание обращается на разработку учебно-методических материалов для подготовки к его сдаче.

Цель данного учебного пособия – подготовка трудящихся мигрантов к сдаче модуля «Основы законодательства РФ». В нем представлены тексты по основным содержательным разделам модуля «Основы законодательства РФ» для трудящихся мигрантов, необходимые для запоминания сроки, терминологическая лексика, образцы тестов, которые позволяют активизировать изученную лексику и проверить усвоение содержания текстов.

Тема 1

Государственная символика РФ. Конституционный строй Российской Федерации

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Россия

Государство

Флаг

Флаг России

Герб

Герб России

Символ

ТЕКСТ

Россия – это государство. Государственные символы России – это флаг России и герб России.

Российский флаг трехцветный: три полосы – белая, синяя и красная.

На гербе России золотой двуглавый орел.



Тема 2

Конституционный строй Российской Федерации

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Закон

Конституция России

Ценность

Свобода

Человек

Права (человека)

ТЕКСТ

Конституция – это главный закон государства.

По Конституции РФ высшей ценностью является человек, его права и свободы.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Федерация

Федеративное государство

Россия = Российская Федерация (РФ)

Состав Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации

Республика

Край

Область

ТЕКСТ

Россия – очень большое государство.

Россия – это федеративное государство. «Россия» и «Российская Федерация (РФ)» – это равнозначные названия.

В состав Российской Федерации входят республики, области, края. Республика, область, край – это субъекты Российской Федерации. Хабаровский край – это субъект Российской Федерации.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Власть

Государственная власть

Суд

Судебная власть

Закон

Законодательная власть

Президент

Собрание

Федеральное Собрание РФ

Палата

Палаты в Федеральном Собрании РФ

Совет Федерации

Государственная Дума

Делить(ся)

ТЕКСТ

Государственная власть в РФ делится (= осуществляется на основе разделения) на законодательную, исполнительную и судебную.

В Российской Федерации государственную власть осуществляют Президент РФ и Федеральное Собрание.

Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат. Две палаты Федерального Собрания РФ – это Совет Федерации и Государственная Дума.

ВОПРОСЫ

1. Российская Федерация и Россия – это равнозначные названия?
2. Россия – это какое государство?
3. Какие субъекты Федерации входят в состав России?
4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?
5. Сколько палат в Федеральном Собрании РФ?
6. Как называются палаты в Федеральном Собрании РФ?
7. Как (на какой основе) осуществляется государственная власть в РФ?
8. Что является высшей ценностью по Конституции России?
9. Какие субъекты Российской Федерации Вы знаете?

Тема 3

Въезд в Россию и выезд из России. Пребывание и проживание иностранных граждан в РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Личность

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

ТЕКСТ

У Вас есть документ, удостоверяющий личность? Как он называется?

В России документ, удостоверяющий личность, называется «Паспорт гражданина Российской Федерации».

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность в Российской Федерации.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Граница

Государственная граница

Пункт пропуска (через государственную границу)

Мигрант

Миграционная карта

Въехать (в Россию)

Право на въезд в Россию

ТЕКСТ

Гражданин России всегда может приехать в Россию. =
Гражданин России не может быть лишен права на въезд в
Россию.

Вы не гражданин России, Вы иностранец.

Вы приезжаете в Россию. На государственной границе
России есть пункт пропуска. Когда иностранный гражданин
приезжает в Россию, он должен заполнить миграционную
карту. Пожалуйста, заполняйте миграционную карту
правильно!

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Пребывание (в России)

Место пребывания (в России)

Учет

Учет по месту пребывания

Встать на учет (по месту пребывания)

Миграционный учет

Услуга (по осуществлению миграционного учета)

Миграционная служба

Федеральная миграционная служба РФ = ФМС РФ

ТЕКСТ

После приезда в Россию иностранец должен встать на
учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней.

Иностранный гражданин должен встать на учет по месту пребывания в ФМС России. ФМС России – это Федеральная миграционная служба России.

Государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется в день обращения.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Временное пребывание (в России)

Срок временного пребывания

Виза

Срок (= время)

Срок действия визы

Продлить

Продление срока действия визы

Сутки

Месяц

Год

Полгода

ТЕКСТ

Срок временного пребывания иностранного гражданина в России определяется сроком действия визы или 90 сутками в течение полугода.

Во время пребывания в России Вы можете продлить срок действия визы в ФМС.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Проживать

Проживание

Временное проживание

Разрешить

Разрешение на временное проживание

Выдача разрешения (на временное проживание в РФ)

Заявление

Лично (подать = написать заявление)

Электронный документ

Заявление в форме электронного документа

Сократить (срок временного пребывания)

Выехать (из России)

ТЕКСТ

Вы хотите временно проживать в России? Вам нужно иметь разрешение на временное проживание.

Получить разрешение на временное проживание в России нужно в ФМС России. В ФМС нужно подать (= написать) заявление о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

Иностранный гражданин может подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации лично или в форме электронного документа.

Если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации

сокращен, то иностранный гражданин должен (= обязан) выехать из Российской Федерации в течение 3 дней.

ВОПРОСЫ

1. Что является основным документом, удостоверяющим личность?
2. Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через государственную границу РФ?
3. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту пребывания?
4. Кто (какой государственный орган) должен поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания в РФ?
5. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению миграционного учета в РФ?
6. Чем определяется срок временного пребывания иностранного гражданина в России?
7. Кем и в какой форме подается заявление о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации?
10. Кто не может быть лишен права на въезд в РФ?
11. В какой срок иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен?

Тема 4.

Права человека в РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Передвигаться

Свободно передвигаться (по России)

Собственность

Частная собственность

ТЕКСТ

Права и обязанности граждан на территории России устанавливаются Конституцией РФ.

По Конституции РФ право частной собственности имеет каждый гражданин – и гражданин России, и иностранец. Иностранные граждане не имеют права частной собственности на землю в приграничных территориях.

По Конституции РФ иностранцы, которые имеют все необходимые документы, могут (= имеют право) свободно передвигаться по России.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Выборы

Выборы Президента

Участвовать в выборах

Общее правило

ТЕКСТ

По общему правилу, иностранные граждане в России не могут участвовать в выборах Президента РФ.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Равные права

Дискриминация

Здравоохранение

Сфера здравоохранения

Запретить

ТЕКСТ

В России мужчина и женщина имеют равные права в сфере здравоохранения.

В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере здравоохранения запрещена.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Предпринимательство

Заниматься предпринимательством

Нанимать на работу

Ограничение

Ограничения, предусмотренные законом

ТЕКСТ

Иностранные граждане в России могут (= имеют право) заниматься предпринимательством, но с ограничениями, которые предусмотрены законом.

Иностранный гражданин, который зарегистрирован в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, может нанимать (= принимать на работу) иностранных граждан, если имеет разрешение.

ВОПРОСЫ

1. Могут ли иностранцы, которые имеют все необходимые документы, свободно передвигаться по России?
2. Имеют ли иностранные граждане в РФ право участвовать в выборах Президента РФ?
3. У кого в России есть право частной собственности?
4. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере здравоохранения?
5. Могут ли иностранные граждане в России заниматься предпринимательством?
6. Может ли иностранный гражданин, который зарегистрирован в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, принимать на работу иностранных граждан?

Тема 5

Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Работа

Трудовая деятельность

Патент (на осуществление трудовой деятельности)

Выдавать (патент)

Получить

Получение (патента)

Срок действия патента

Максимальный срок

Отказать

Отказать в выдаче патента

Территориальный орган ФМС

Обратиться (в ФМС)

Обжаловать

ТЕКСТ

Документ, который дает право иностранцу на работу в России, называется патент.

Патент на осуществление трудовой деятельности выдают территориальные органы ФМС России. Патент дает иностранному гражданину право работать на территории того субъекта РФ, в котором выдан.

Иностранный гражданин должен обратиться за получением (= выдачей ему на руки) патента лично.

Патент выдается или в его выдаче отказывается в течение 10 рабочих дней с момента обращения в органы ФМС.

Иностранный гражданин может обжаловать отказ в выдаче патента в течение 3 месяцев (трех месяцев).

Максимальный срок действия патента (с учетом продлений) составляет 12 месяцев со дня выдачи патента.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Трудовое право

Защищать(ся)

Защищаться трудовым правом РФ

Договор

Работать на основании договора

Трудовой договор

Гражданско-правовой договор

Заключать (трудовой договор)

Экземпляр

В письменной форме

Прекратить

Прекращение трудового договора

Работник

Работодатель

Зарплата

Удерживать (из зарплаты)

Лишить (паспорта)

Заканчивать(ся)

Более = больше

ТЕКСТ

В России можно работать на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Трудовой договор заключается между работником и работодателем. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах.

По российскому законодательству трудовой договор с иностранным работником должен быть прекращен (= подлежит прекращению), когда заканчивается срок действия патента.

По трудовому договору работник по общему правилу защищен трудовым правом России.

По российскому законодательству лишать иностранного работника паспорта работодатель не может.

По российскому законодательству работодатель может удержать из зарплаты работника не более того, что разрешает закон.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Договор подряда

Услуга

Разовая работа

Заказчик (работ)

Подрядчик

ТЕКСТ

Гражданско-правовой договор (договор подряда) заключается между заказчиком работ (услуг) и подрядчиком.

В договоре подряда описаны права и обязанности заказчика и подрядчика.

Этот договор необходимо подписать, когда Вы соглашаетесь выполнить разовую работу.

ВОПРОСЫ

1. Кем выдается патент на осуществление трудовой деятельности?
2. В какой срок территориальный ФМС России обязан выдать иностранному гражданину патент?
3. В какой срок территориальный ФМС России обязан выдать иностранному гражданину уведомление об отказе в выдаче патента?
4. Как иностранный гражданин должен обратиться за получением (выдачей ему на руки) патента?
5. В какие сроки иностранный гражданин может обжаловать отказ в выдаче патента?

6. Какой срок действия патента с учетом продлений является максимальным?
7. На какой территории патент предоставляет право осуществлять трудовую деятельность?
8. На основании каких договоров работник может работать в Российской Федерации?
9. Между кем заключается трудовой договор?
10. Между кем заключается гражданско-правовой договор (договор подряда)?
11. При заключении какого договора работник по общему правилу защищается трудовым правом России?
12. В какой форме заключается трудовой договор?
13. Нужно ли заключать договор при выполнении разовой работы?
14. Как называется договор, который Вам необходимо подписать, когда Вы соглашаетесь выполнить разовую работу?
15. В каких случаях прекращаются трудовые отношения с иностранным работником?
16. Может ли работодатель лишать иностранного работника паспорта?
17. Сколько работодатель может удержать из зарплаты работника по российскому законодательству?

Тема 6

Основы гражданского права РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Валюта

Обмен валют

Банк

Обменный пункт

Покупка

Оплатить (покупки)

Рассчитаться

Расчет (в магазине)

Наличный расчет

Безналичный расчет

ТЕКСТ

Валюту нужно обменивать в банках или в специализированных обменных пунктах.

Как называется валюта Вашего государства?

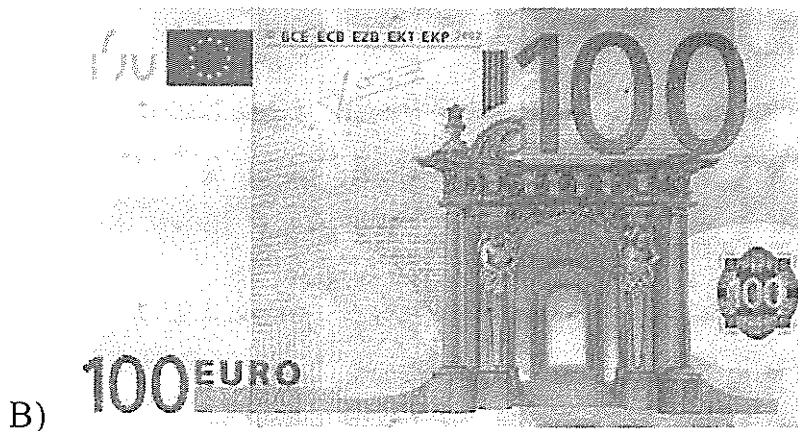
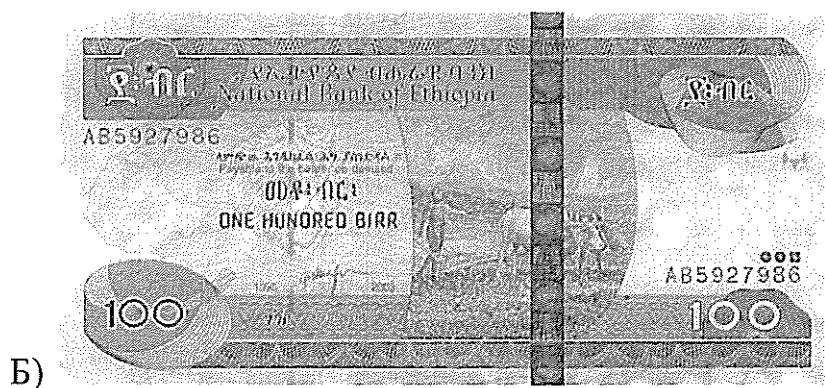
Валюта России называется «рубль».

В России, по общему правилу, оплатить покупки в магазине можно только российскими рублями.

Расчеты в магазинах в России могут производиться в наличном или безналичном порядке.

ВОПРОСЫ

1. Как называется валюта России?
2. Где нужно обменивать валюту?
3. Какой валютой можно оплатить покупки в магазине в России?
4. Как (в каком порядке) в России могут производиться расчеты в магазинах, банках и т.п.?
5. Отметьте изображение российской валюты.



Тема 7.

Основы семейного права РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Брак

Заклучить брак

Вступить в брак

Регистировать брак

Признать брак

Акт гражданского состояния

Орган записи актов гражданского состояния

ТЕКСТ

Регистрация браков в Российской Федерации происходит в органах ЗАГС. ЗАГС – это орган записи актов гражданского состояния. Для граждан России признается брак, заключенный только в органах ЗАГС.

Форма и порядок заключения брака на территории России определяются законами РФ. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, через месяц после подачи заявления в органы ЗАГС.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Условие

Согласие

Добровольное согласие

Возраст

Установленный в законе возраст

ТЕКСТ

В России условием для заключения брака является добровольное согласие мужчины и женщины.

Чтобы вступить в брак по российскому праву, мужчина и женщина должны достигнуть установленного в законе возраста – 18-ти лет.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Супруг

Объем прав

Сохранить фамилию

Изменить фамилию

ТЕКСТ

В России супруги имеют равные права и обязанности.
= Объем прав и обязанностей супругов по российскому праву равный.

В России мужчина и женщина, вступающие в брак, имеют равные права в сохранении или изменении своей фамилии после вступления в брак.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Имущество

Имущественные отношения

Имущественные права

Брачный договор

ТЕКСТ

Имущественные права супругов в РФ определяются на основании закона или на основании брачного договора.

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, которое определяет их имущественные права и обязанности. Брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов.

В России заключение брачного договора не является обязательным.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Развод

Расторжение брака

Прекратить отношения

Подавать на развод

Производить развод

Согласиться на развод

Подать заявление

Супруг

Один из супругов

Взаимное согласие

Отсутствие

Несовершеннолетний

ТЕКСТ

Расторжение брака (развод) – это прекращение семейных отношений супругов.

Для расторжения брака нужно заявление одного из супругов. По российским законам брачный договор не может содержать обязанность не подавать на развод.

Развод на территории РФ производится в соответствии с законодательством РФ в органах ЗАГС или в суде.

Расторжение брака в РФ производится в органах ЗАГС в таких случаях:

- 1) взаимное согласие супругов на развод;
- 2) отсутствие у них общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака в РФ производится в суде в таких случаях:

- 1) супруги имеют несовершеннолетних детей,
- 2) один из супругов не согласен на развод.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Недействительный брак

Признать недействительным

Скрыть

Венерическая болезнь

ВИЧ-инфекция

ТЕКСТ

В России брак может быть признан недействительным.

По законам РФ брак может быть признан недействительным, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица венерическую болезнь или ВИЧ-инфекцию. = По праву РФ основанием для признания брака недействительным по праву РФ является сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, венерической болезни или ВИЧ-инфекции.

ВОПРОСЫ

1. Где (в каком органе) в Российской Федерации можно зарегистрировать брак?
2. Законами какого государства определяется форма и порядок заключения брака на территории России?
3. Каковы условия заключения брака в России? = Что нужно, чтобы вступить в брак по российскому праву?
4. Может ли быть заключен брак в РФ без добровольного согласия мужчины или женщины?
5. Каковы форма и порядок заключения брака в России?
6. Каков объем прав и обязанностей супругов по российскому праву?
7. Кто из вступающих в брак определяет, какую фамилию будут носить муж и жена после вступления в брак?
8. Чем определяются имущественные и неимущественные права супругов в России?
9. Обязательно ли заключение брачного договора в РФ?

10. Какие права и обязанности супругов определяются брачным договором?
11. Может ли брачный договор, заключаемый по российскому законодательству, содержать обязанность не подавать на развод?
12. В соответствии с законодательством какого государства производится развод на территории РФ?
13. Что нужно для расторжения брака в РФ?
14. Где (в каких государственных органах) может производиться развод на территории РФ?
15. В каких случаях в России расторжение брака производится в органах ЗАГС?
16. В каких случаях в России расторжение брака производится в суде?
17. Может ли брак быть признан недействительным в России?
18. Что в РФ является основанием для признания брака недействительным?

Тема 8

Обязанности и ответственность иностранных граждан в Российской Федерации

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Обязанность

Обязанности гражданина

Конституционные обязанности

Армия

Служить в армии

Контракт

Служить по контракту

ТЕКСТ

У каждого гражданина России есть конституционные обязанности.

Например, гражданин России должен служить в армии.

В РФ иностранный гражданин не должен служить в армии.

Иностранный гражданин может служить в армии РФ по контракту.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Налог

Сборы

Законно установленные налоги

Налогоплательщик

Идентификационный Номер Налогоплательщика (ИНН)

Получить ИНН

ТЕКСТ

По конституции РФ, все российские и иностранные граждане должны платить законно установленные налоги и сборы.

Каждый гражданин России имеет ИНН. ИНН – это Идентификационный Номер Налогоплательщика.

Любой иностранный гражданин, который получил разрешение на работу в России, обязательно получает свой ИНН.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Нарушить (закон)

Противозаконное действие

Правонарушение

Наркотики

Производить (наркотики)

Распространять (наркотики)

ТЕКСТ

Правонарушение – это противозаконное действие. Например, производство и распространение наркотиков –

это противозаконное действие, потому что в России запрещено производство и распространение наркотиков.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Нарушение правил (дорожного движения)

Административное правонарушение

Ответственность

Административная ответственность

Наказать

Административное наказание

Штраф = денежное взыскание

Наложить штраф

Кодекс

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Обжаловать (решение о наложении штрафа)

ТЕКСТ

В Российской Федерации нельзя курить в кафе, ресторанах, гостиницах, на остановках общественного транспорта. Курение в общественных местах – это административное правонарушение. Нарушение правил дорожного движения – это тоже административное правонарушение.

За административное правонарушение налагается административное наказание, например, штраф. Штраф –

это административное наказание в форме денежного взыскания.

Вопросы ответственности за административные правонарушения в России регулирует Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Решение о наложении административного штрафа может быть обжаловано.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Преступление

Уголовно-наказуемое деяние

Уголовный кодекс РФ

Уголовная ответственность

Нести уголовную ответственность

Лишение свободы.

ТЕКСТ

Преступление – это очень опасное противозаконное действие. Такое правонарушение называется «уголовно-наказуемое деяние».

За преступление налагается уголовная ответственность (например, лишение свободы).

Вопросы ответственности за преступления в России регулирует Уголовный кодекс РФ.

В России за одно правонарушение/преступление можно понести или административную, или уголовную ответственность.

ВОПРОСЫ

1. Должен ли иностранный гражданин служить в армии России?
2. Должен ли иностранный гражданин платить налоги в России?
3. Как расшифровывается ИНН?
4. Где в России разрешено курить?
5. Разрешено ли в России производство и распространение наркотиков?
6. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за административные правонарушения в России?
7. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за преступления в России?
8. Может ли быть обжаловано решение о наложении административного штрафа?
9. Возможно ли за одно деяние (правонарушение) нести и административную, и уголовную ответственность?

Тема 9

Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной службой РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Полномочия (ФМС России)

Взаимодействовать (с территориальным органом ФМС)

ТЕКСТ

ФМС России расшифровывается так – «Федеральная миграционная служба России».

ФМС России должна контролировать пребывание и проживание иностранцев в России. Это входит в полномочия ФМС.

В России иностранные граждане чаще всего взаимодействуют с территориальными органами ФМС России.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Обратиться (в ФМС)

Разъяснить

Обратиться за разъяснением

Письменное обращение

Регистрировать

Регистрация письменного обращения

Рассмотреть

Рассмотрение письменного обращения

Принимать граждан = Прием граждан

Часы, отведенные для приема граждан

Интернет-приемная ФМС

Государственная услуга

Предоставить (государственную услугу)

ТЕКСТ

Вы можете обратиться в ФМС России за разъяснениями лично, по телефону или через интернет-приемную.

Чтобы получить информацию о предоставлении государственной услуги, иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган ФМС России в часы, отведенные для приема граждан.

Письменное обращение в ФМС России должно быть рассмотрено с момента его регистрации в течение 30 дней.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Должностное лицо

(Без)действие (должностного лица)

Решить (вопрос)

Решение (должностного лица)

(Не) согласиться с действиями (должностного лица)

Вышестоящее должностное лицо

Суд

- Обратиться в суд
- Выбирать
- По своему усмотрению

ТЕКСТ

Если иностранный гражданин не согласен с действиями или решением должностных лиц или органов ФМС России, то он может обратиться в суд или к вышестоящему должностному лицу по своему усмотрению.

ВОПРОСЫ

1. Как расшифровывается ФМС России?
2. Какие полномочия имеет ФМС России?
3. С каким органами ФМС России чаще всего взаимодействует иностранный гражданин на территории РФ?
4. Как можно обратиться в ФМС России за разъяснениями?
5. В какое время иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган ФМС России?
6. В какой срок должно быть рассмотрено обращение лица, поступившее непосредственно в ФМС России?
7. Куда можно обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц или органов ФМС России?

Тема 10

Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами государственной власти РФ

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Внутренний

Внутренние дела

Министерство

МВД России – это Министерство внутренних дел Российской Федерации.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Полиция

Назначение полиции

Охранять

Порядок

Охрана порядка

Защищать

Разыскивать

Розыск людей

Следить (за исполнением законов)

ТЕКСТ

Полиция – это орган государственной власти, который следит за исполнением законов. Назначение полиции –

защита жизни и имущества российских и иностранных граждан. Полиция должна охранять общественный порядок, защищать права граждан, осуществлять розыск людей и т.д.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Сотрудник (полиции)

Полицейский

Права полицейского

Обязанности полицейского

Удостоверение

Служебное удостоверение

Предъявить (служебное удостоверение)

Должность

Звание

Причина

Цель

Обращаться (к гражданину)

Назвать (цель обращения)

Задержать (гражданина)

ТЕКСТ

Сотрудником полиции (= полицейским) может стать только гражданин Российской Федерации.

За нарушение закона сотрудник полиции имеет право задержать и гражданина России, и иностранца.

Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, то он должен (обязан):

- 1) назвать свою должность, звание, фамилию,
- 2) предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение,
- 3) сообщить гражданину причину и цель своего обращения.

ВОПРОСЫ.

1. Как расшифровывается МВД России?
2. В чем заключается назначение полиции?
3. Должна ли полиция осуществлять розыск людей?
4. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции Российской Федерации?
5. Кого сотрудник полиции может (= имеет право) задержать за нарушение закона?
6. Каков порядок обращения сотрудника полиции к гражданину?
7. Обязан ли при обращении к гражданину сотрудник полиции предъявлять служебное удостоверение?
8. Обязан ли сотрудник полиции при обращении к гражданину сообщать причину и цель своего обращения?

Тема 11

Взаимоотношения иностранных граждан с консульскими учреждениями государства своего гражданства

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Учреждение

Консульское учреждение

Консул

Функция консульского учреждения

Физическое лицо

Юридическое лицо

Обстоятельства

При любых обстоятельствах

Интересы (гражданина)

Представлять (интересы гражданина)

ТЕКСТ

Консульское учреждение – это орган государственной власти одной страны на территории другой страны.

Функция консульского учреждения – охрана и защита прав физических и юридических лиц своего государства.

Консул может и должен (при любых обстоятельствах) представлять интересы иностранного

гражданина в судебных или административных органах Российской Федерации.

СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ

Обязанности консульского учреждения

Регистрировать (рождение ребенка)

Регистратор (актов гражданского состояния)

Соотечественник

Потерять (паспорт)

Заменить (паспорт)

Арестовать (гражданина)

Уведомить

ТЕКСТ

Консульские учреждения выполняют обязанности регистратора актов гражданского состояния. Поэтому для регистрации брака со своим соотечественником (соотечественницей) иностранец должен обратиться в консульское учреждение государства своего гражданства.

Если иностранный гражданин потерял в России свой паспорт, то для замены этого документа он должен обратиться в консульское учреждение государства своего гражданства.

Если иностранный гражданин арестован, то полиция РФ обязана уведомить об этом консульство государства, гражданином которого он является.

Действия или решения консульства иностранного государства иностранный гражданин не может обжаловать в российский суд.

ВОПРОСЫ.

1. Что такое консульское учреждение?
2. В чем заключаются функции консульского учреждения?
3. Может ли консул вашей страны представлять Ваши интересы в судебных или административных органах Российской Федерации?
4. Можно ли обжаловать в российский суд действия или решения консульства страны Вашего гражданства?
5. Куда иностранному гражданину следует обратиться в случае утраты документа, удостоверяющего личность, на территории России для его замены?
6. Куда иностранному гражданину следует обратиться для регистрации брака со своим соотечественником (соотечественницей)?
7. Куда иностранному гражданину следует обратиться для регистрации рождения ребенка?
8. Кого обязана уведомить полиция, если иностранный гражданин арестован?

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ (СЛОВА И СЛОВСОЧЕТАНИЯ)

Задание. Слушайте чтение преподавателя и ставьте ударение в словах. Прочитайте слова и переведите их на родной язык.

Тема 1

Государственная символика РФ. Конституционный строй Российской Федерации

Россия

Государство

Символ – Государственные символы

Флаг – Флаг России – Российский флаг

Цвет – Трехцветный флаг

Белый – Синий – Красный – Золотой

Герб – Герб России

Орел – Двуглавый орел

Тема 2.

Конституционный строй Российской Федерации

Закон – Главный закон государства

Конституция – Конституция России

Ценность – Высшая ценность

Человек – Личность

Право – Права человека

Свобода – Право на свободу личности

Федерация – Федеративное государство

Название	–	Равнозначные названия
Россия = Российская Федерация (РФ)		
Состав	–	Состав Российской Федерации
Входить в состав Российской Федерации		
Субъект	–	Субъекты Российской Федерации
Республика	–	Республика Саха (Якутия)
Край	–	Хабаровский край
Область	–	Московская область
Власть	–	Государственная власть
Осуществлять государственную власть		
Делить(ся)	–	Власть делится на ...
<i>(= Власть осуществляется на основе разделения)</i>		
Суд	–	Судебная власть
Закон	–	Законодательная власть
Президент	–	Президент Российской Федерации
Собрание	–	Федеральное Собрание РФ
Палата	–	Палаты в Федеральном Собрании РФ
Состоять из двух палат		
Совет	–	Совет Федерации
Дума	–	Государственная Дума

Тема 3

Въезд в Россию и выезд из России. Пребывание и проживание иностранных граждан в РФ

Документ	–	Основной документ
Личность	–	Документ, удостоверяющий личность
Паспорт	–	Паспорт гражданина Российской Федерации

Граница	–	Государственная граница
Пункт	–	Пункт пропуска (через границу)
Мигрант	–	Миграционная карта
Заполнить	–	Заполнить миграционную карту
Служба	–	Миграционная служба
Федеральная миграционная служба РФ = ФМС РФ		
Учет	–	Миграционный учет
Встать на учет		
Осуществлять	–	Осуществлять миграционный учет
Въехать	–	Въезжать в Россию
Право на въезд в Россию		
Выехать	–	Выехать из России
Обязан(-а, -ы)	–	Обязан(-а, -ы) выехать из России
Лишить	–	Лишить права на въезд в Россию
Пребывание	–	Пребывание в России
Место	–	Место пребывания в России
Учет по месту пребывания		
Услуга	–	Услуга по осуществлению миграционного учета
Обращаться	–	В день обращения
Временный	–	Временное пребывание
Срок	–	Срок временного пребывания
Виза	–	Срок действия визы
Сократить	–	Сократить срок временного пребывания
Продлить	–	Продление срока действия визы
Сутки	–	День
Месяц	–	В течение месяца

Год	–	Полгода
Проживать	–	Временное проживание
Разрешить	–	Разрешение на временное проживание
Получить	–	Получить разрешение
Выдать	–	Выдача разрешения
Заявление	–	Подать заявление
Лично	–	Подать заявление лично
Электронный документ		
Заявление в форме электронного документа		
Сократить	–	Сократить срок временного пребывания
Выехать	–	Выехать из России

Тема 4.

Права человека в РФ

Передвигаться	–	Свободно передвигаться
Собственность	–	Частная собственность
Право	–	Право частной собственности на землю
Устанавливать	–	Устанавливать права и обязанности
Выборы	–	Выборы Президента
Участвовать	–	Участвовать в выборах
Правило	–	Общее правило
Равный	–	Равные права
Дискриминация		
Запретить	–	Дискриминация запрещена
Здравоохранение – Сфера здравоохранения		
Предприниматель	–	Индивидуальный предприниматель

(За)регистрировать – Зарегистрирован(-а, -ы)

Зарегистрирован в качестве предпринимателя

Предпринимательство – Заниматься предпринимательством

Нанимать – Нанимать на работу

Ограничение – Ограничения, предусмотренные законом

Тема 5.

Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ

Работа – Разовая работа

Деятельность – Трудовая деятельность

Патент – Патент на осуществление трудовой деятельности

Максимальный – Максимальный срок действия патента

Максимальный срок действия патента с учетом продлений

Выдавать – Выдать патент на руки

Отказать – Отказать в выдаче патента

Обжаловать – Обжаловать отказ в выдаче патента

Получить – Получить патент лично

Орган – Орган ФМС

Территория – Территориальный орган ФМС

Обратиться – Обратиться в ФМС

Трудовое право

Защищать(ся) – Защищаться трудовым правом РФ

Договор – Трудовой договор

Заключать – Заключать трудовой договор

Работать на основании договора

Гражданско-правовой договор

Заказчик	–	Заказчик работ
Подрядчик	–	Договор подряда
Экземпляр	–	В 2 (в двух) экземплярах
Писать	–	Письменный – В письменной форме
Прекратить	–	Прекращение трудового договора
Договор подлежит прекращению		
Работник	–	Работодатель
Зарплата		
Удерживать	–	Удерживать из зарплаты
Лишить	–	Лишить паспорта
Заканчивать(ся)	–	Срок заканчивается
Разрешать	–	Не более того, что разрешает закон

Тема 6.

Основы гражданского права РФ

Валюта	–	Валюта России
Обменивать	–	Обмен валюты – Обменный пункт
Специализированный		
Банк	–	Обменять валюту в банке
Покупать	–	Покупка валют
Оплатить	–	Оплатить покупку российскими рублями
Рассчитаться	–	Расчеты в магазине
Наличный	–	Производить наличный расчет
Безналичный	–	Расчет в безналичном порядке

Тема 7.**Основы семейного права РФ**

Брак – Вступить в брак – Заключить брак
 Регистрировать – Зарегистрировать брак
 Условие – Условия заключения брака
 Возраст – Установленный в законе возраст
 Достигнуть – Достигнуть установленного в законе возраста
 Состояние – Гражданское состояние
 Акт – Акты гражданского состояния
 Орган записи актов гражданского состояния
 Условие – Условия заключения брака
 Согласие – Добровольное согласие
 Возраст – Брачный возраст
 Установить – Установленный в законе возраст
 Супруг – Один из супругов
 Равный – Равные права супругов
 Объем – Объем прав супругов
 Сохранить – Сохранить фамилию
 Изменить – Изменить фамилию
 Имущество – Имущественные отношения
 Неимущественные права супругов
 Развод – Подавать на развод – Производить развод
 Согласиться – Взаимное согласие
 Расторжение – Основания расторжения брака
 Прекратить – Прекратить семейные отношения
 Отсутствие – Отсутствие согласия на развод

Несовершеннолетний – Несовершеннолетние дети
 Недействительный – Признать брак недействительным
 Болезнь – Венерическая болезнь
 Скрыть – Скрыть венерическую болезнь
 Инфекция – ВИЧ-инфекция
 Скрытие ВИЧ-инфекции

Тема 8.

Обязанности и ответственность иностранцев граждан в Российской Федерации

Обязанность – Конституционные обязанности
 Армия – Служить в армии
 Контракт – Служить в армии по контракту
 Налог – Платить налоги
 Сбор – Законно установленные сборы.
 Налогоплательщик – Номер Налогоплательщика
 Идентификационный Номер Налогоплательщика (ИНН)
 Получить ИНН
 Законный – Противозаконное действие
 Дорога – Правила дорожного движения
 Нарушить – Нарушение правил дорожного движения
 Наркотики – Производство наркотиков
 Распространять – Распространение наркотиков
 Правонарушение – Административное правонарушение
 Кодекс – Трудовой кодекс РФ
 Кодекс РФ об административных правонарушениях

Ответственность	–	Нести ответственность
Регулировать	–	Регулировать вопросы ответственности
Наказать	–	Административное наказание
Взыскание	–	Денежное взыскание
Штраф	–	Штраф в форме денежного взыскания
Налагать	–	Налагать административное наказание
Решение	–	Обжаловать решение о наложении штрафа
Преступник	–	Преступление
Уголовный	–	Уголовно-наказуемое деяние
Лишить	–	Лишение свободы

Тема 9

Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной службой РФ

Территориальный	–	Территориальный орган ФМС
Полномочия	–	Полномочия ФМС России
Контролировать	–	Контролировать пребывание
Взаимодействовать	–	Взаимодействовать с органами ФМС
Разъяснять	–	Разъяснение
Обратиться	–	Обратиться за разъяснением
Письменное обращение		
Регистрировать	–	Регистрация письменного обращения
Рассмотреть	–	Рассмотрение письменного обращения
Прием	–	Прием граждан
Часы, отведенные для приема граждан		
Приемная	–	Интернет-приемная ФМС
Предоставить	–	Предоставить государственную услугу

Действие	–	Бездействие
Должность	–	Должностное лицо
Вышестоящий	–	Вышестоящее должностное лицо
Согласиться	–	Согласиться с действиями
Решить (вопрос)	–	Решение должностного лица
Суд	–	Обратиться в суд
Выбирать	–	Выбирать по своему усмотрению

Тема 10.

Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами государственной власти РФ

Внутренний	–	Внутренние дела государства
Министерство	–	Министерство внутренних дел
Полиция	–	Назначение полиции
Порядок	–	Общественный порядок
Охранять	–	Охрана порядка
Защищать	–	Защита жизни людей
Разыскивать	–	Осуществлять розыск людей
Следить	–	Следить за исполнением законов
Полицейский	–	Сотрудник полиции
Удостоверение	–	Служебное удостоверение
Предъявить	–	Предъявить служебное удостоверение
Требовать	–	По требованию
Указать	–	Указать свою должность
Звание	–	Назвать свое звание
Обращаться	–	Обращаться к гражданину

Причина	—	Сообщить причину
Цель	—	Назвать цель обращения
Задержать	—	Имеет право задержать

Тема 11.

Взаимоотношения иностранных граждан с консульскими учреждениями государства своего гражданства

Консул	—	Консульство
Учреждение	—	Консульское учреждение
Функция	—	Функция консульского учреждения
Физическое лицо		
Юридическое лицо		
Обстоятельства	—	При любых обстоятельствах
Интересы	—	Представлять интересы гражданина
Обязанность	—	Обязанности консульского учреждения
Регистрировать	—	Регистратор
Родиться	—	Рождение ребенка
Отечество	—	Соотечественник
Потерять	—	Потерять паспорт
Заменить	—	Заменить паспорт
Арестовать	—	Гражданин арестован
Уведомить	—	Уведомить консульское учреждение

СРОКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

Задание. Закройте ответы (справа). Прочитайте задания (слева), ответьте на них, потом проверьте правильность ответа.

1.	После приезда в РФ необходимо встать на учет по месту пребывания в срок	7 рабочих дней
2.	Государственная услуга по осуществлению миграционного учета предоставляется	В день обращения
3.	Срок действия разрешения на временное проживание в РФ	3 года
4.	Вид на жительство выдается иностранному гражданину	На 5 лет
5.	Заявление о выдаче разрешения на временное проживание к рассмотрению не принимается, если иностранный гражданин удостоверяет свою личность документом, срок действия которого составляет	Менее 6 месяцев
6.	Заявление о выдаче разрешения на временное проживание рассматривается	6 месяцев с даты приема заявления
7.	Иностранный гражданин обязан обратиться в территориальный орган ФМС России после получения уведомления о выдаче ему разрешения на временное проживание для оформления данного разрешения	В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления или со дня прибытия в РФ
8.	Для получения патента иностранный гражданин вместе с заявлением о выдаче патента	В течение 30 суток со дня

	предъявляет документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих	прибытия в РФ
9.	Иностранному гражданину обязан продлить разрешение на работу	Не позднее 15 рабочих дней до окончания срока действующего разрешения
10.	Высококвалифицированный специалист вправе осуществить поиск другого работодателя или заказчика работ (услуг) и получить новое разрешение на работу	В течение 30 рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)
11.	Иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, должны выдать патент на трудовую деятельность или отказать в его выдаче	Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления
12.	Территориальный орган ФМС обязан выдать иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, патент или уведомление об отказе в его выдаче	Не позднее 10 рабочих дней со дня заявления о выдаче патента
13.	ФМС России должна рассмотреть Ваше обращение, поступившее к ним непосредственно, в срок	Не более 30 дней с момента регистрации обращения

		в ФМС России
14.	Вы направили письменное обращение в ФМС России, в какой срок оно должно быть зарегистрировано в ФМС России?	В течение 3 дней с момента поступления в ФМС России
15.	Отказ ФМС России в рассмотрении обращения должен быть сообщен в течение	10 дней с момента получения и регистрации
16.	Письменное обращение в ФМС России должно быть рассмотрено в срок	Не более 30 дней с момента регистрации в ФМС России
17.	Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги должна быть рассмотрена в течение	15 рабочих дней со дня ее регистрации
18.	Решение или действие (бездействие) по рассмотрению обращения должностным лицом ФМС России может быть обжаловано в течение	3 месяцев
19.	Вышестоящее должностное лицо должно рассмотреть обращение, обжалующее действия (бездействия) и решения должностных лиц или органов ФМС России в срок	Месяц с момента получения и регистрации

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Задание. Прочитайте предложения (1,2,3 и т.д.). Выберите ответ (А, Б или В) и закончите предложения.

1. Россия – это

- А) федеративное государство
- Б) унитарное государство
- В) конфедеративное государство

2. В Российской Федерации государственную власть осуществляют

- А) Президент РФ и религиозные организации
- Б) Президент РФ и Федеральное Собрание РФ
- В) Федеральное Собрание РФ и банки

3. Основным документом, удостоверяющим личность в РФ, является

- А) паспорт
- Б) квитанция об уплате государственной пошлины
- В) разрешение на работу

4. Иностраннй гражданин может подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации

- А) лично или в форме электронного документа
- Б) только лично
- В) только в форме электронного документа

5. Если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращен, то иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение

- А) одного дня
- Б) двух дней
- В) трех дней

6. В РФ иностранный гражданин

- А) должен служить в армии
- Б) не должен служить в армии
- В) должен служить в специальных воинских частях

7. ИНН – это

- А) инспекция начисления налогов
- Б) индивидуальный налоговый номер
- В) идентификационный номер налогоплательщика

8. В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере здравоохранения ...

- А) разрешена
- Б) запрещена
- В) запрещена только между гражданами РФ

9. Чтобы вступить в брак по российскому праву, мужчина и женщина должны

- А) заключить брачный договор
- Б) получить согласие родителей.
- В) достигнуть установленного в законе возраста

10. Форма и порядок заключения брака на территории России определяются законами

- А) России
- Б) страны гражданства жениха и невесты
- В) страны гражданства жениха

11. Иностранцы граждане в России

- А) не могут заниматься предпринимательством
- Б) могут заниматься предпринимательством, но с ограничениями, которые предусмотрены законом
- В) могут заниматься предпринимательством без ограничений

12. Иностранец гражданин, который зарегистрирован в РФ в качестве индивидуального предпринимателя,

- А) не может нанимать (принимать на работу) иностранных граждан
- Б) может нанимать (принимать на работу) иностранных граждан, если имеет разрешение
- В) может нанимать (принимать на работу) не более десяти иностранных граждан

13. Если работник заключил договор подряда, то этот работник

- А) пользуется защитой трудового права РФ
- Б) не пользуется защитой трудового права РФ
- В) пользуется защитой трудового права РФ, только если заказчик работ не возражает

14. По российскому законодательству работодатель может удерживать из зарплаты ...

- А) не более того, что разрешает закон
- Б) столько, сколько сочтет нужным
- В) только сумму своего убытка

15. МВД России – это

- А) Министерство внутренних дел России
- Б) Министерство внешних дел России
- В) Министерство военных дел России

16. В России за одно правонарушение/преступление можно понести

- А) или административную, или уголовную ответственность
- Б) и административную, и уголовную ответственность поочередно
- В) и административную, и уголовную ответственность одновременно

17. Вопросы ответственности за административные правонарушения регулирует ...

- А) Трудовой кодекс РФ
- Б) Уголовный кодекс РФ
- В) Кодекс РФ об административных правонарушениях

18. ФМС России должна контролировать

- А) соблюдение таможенного законодательства
- Б) пребывание и проживание иностранцев в России
- В) работу полиции с иностранцами

19. В России иностранные граждане чаще всего взаимодействуют с

- А) территориальными органами ФМС России
- Б) центральными органами ФМС России
- В) департаментами ФМС России

20. К функциям консульского учреждения относится ...

- А) нотариальная функция
- Б) судебная функция
- В) законодательная функция

21. Если иностранный гражданин потерял в России свой паспорт, то для замены этого документа он должен пойти (обратиться) в

- А) МИД России
- Б) ФМС России
- В) консульское учреждение государства своего гражданства

22. Действия или решения консульства иностранного государства иностранный гражданин

- А) не может обжаловать в российский суд
- Б) может обжаловать в российский суд
- В) может обжаловать в российский суд, если консульство не возражает

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Как показывает практика, иностранные граждане, которые готовятся к сдаче комплексного экзамена, отличаются от «обычных» иностранных студентов, изучающих русский язык, по возрасту, по уровню образования, по социальному статусу и др., поэтому деятельность преподавателя, используемые им методы, способы и приемы обучения должны быть мотивированы не только целями, задачами и содержанием обучения, но и особенностями этого контингента слушателей.

Значительную помощь в организации подготовки трудящихся мигрантов к сдаче модуля «Основы законодательства РФ» может оказать опыт организации обучения иностранным языкам в рамках коммуникативного метода обучения (Е.И. Пассов). Его специфической особенностью, как известно, является попытка приблизить процесс обучения к процессу реальной коммуникации, чему способствует:

- коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время занятий,
- тщательный отбор интенций, тем и ситуаций общения,
- учет практических интересов и потребностей учащихся.

В основу организации процесса обучения трудящихся мигрантов могут быть положены основные принципы коммуникативного метода обучения:

- речевая направленность,
- индивидуализация и ведущая роль личностного аспекта учащегося,
- функциональность (в соответствии с которой значение языковых единиц усваивается вместе с их предназначением в речи),
- ситуативность (отбор языковых средств в соответствии с их функцией в определенной ситуации общения),
- новизна (регулярная подача нового материала с целью поддержания мотивации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает практика подготовки трудящихся мигрантов к сдаче комплексного экзамена, особенности содержания каждого из модулей комплексного экзамена определяют трудности реализации целей обучения в конкретных условиях обучения.

Например, как показывают результаты сдачи комплексного экзамена, несмотря на то, что иностранные граждане, проживающие в РФ, как правило, владеют информацией, представленной в модуле «Основы законодательства РФ», сдача этого модуля представляет для них серьезные трудности. Это связано, в первую очередь, с низким уровнем владения русским языком (не только языком повседневного общения, но и языком «для специальных целей», т. е. научным стилем русской речи). Об этом, в частности, говорит тот факт, что иностранные граждане, не испытывающие особых затруднений в бытовом (повседневном) общении на русском языке, с трудом понимают и «узнают» представленные в модуле «Основы законодательства РФ» вопросы и варианты ответов.

Необходимо отметить, что специалисты, которые готовили и готовят контрольно-измерительные материалы (тесты) по модулю «Основы законодательства РФ», конечно, учитывали и учитывают при их создании эту проблему. Поэтому те варианты тестов, которые в настоящее время используются при сдаче комплексного экзамена, максимально упрощены в языковом отношении. Однако упростить языковые формулировки тестов по «Основам законодательства РФ» до уровня разговорной русской речи без «содержательно-смысловых» потерь, безусловно, невозможно (что объясняется, в частности, особым статусом и особыми функциями терминологической лексики в научном стиле речи).

Особенности смыслового содержания модуля «Основы законодательства РФ» и особенности языкового представления этого содержания определяют необходимость выбора особых организационных форм и средств обучения трудящихся мигрантов.

А цели и задачи комплексного экзамена предполагают выбор особых методических стратегий и тактик (мотиваций педагогической деятельности, методов и приемов обучения и др.), которые способствуют оптимизации процесса подготовки этого контингента иностранных граждан к сдаче модуля «Основы законодательство РФ».

В целях оптимизации процесса обучения трудящихся мигрантов и их целенаправленной подготовки к сдаче модуля «Основы законодательства РФ» содержание занятий, во-первых, должно быть ориентировано на последовательное ознакомление с содержанием модуля и образцами тестовых заданий (т. е. должно отражать реальное содержание тестовых заданий). Во-вторых, оно должно обеспечить последовательное формирование языковых знаний, навыков и умений, необходимых для сдачи модуля (т. е. содержание в языковом плане должно соответствовать тому языковому уровню, который реально представлен в тестах).

Необходимо отметить, что при изучении основ законодательства РФ невозможно сразу (т. е. на начальном этапе обучения) ориентироваться на реально представленный в тестах языковой уровень, в связи с чем языковой материал должен усложняться постепенно, последовательно и регулярно – от урока к уроку (до достижения необходимого уровня языковой сложности, который предполагает научный стиль речи и который соответствует языковым особенностям тестовых заданий).

Содержание модуля «Основы законодательства РФ», а также форма его представления в тестовых заданиях позволяют организовать обучение с использованием коммуникативной методики, которая, как известно, способствует созданию благоприятных условий для результативного обучения иностранному языку в сжатые сроки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб: Златоуст, 1999. – 472 с.
2. Концепция экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для трудящихся мигрантов – различных категорий граждан стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья (доработанная по результатам экспертного обсуждения). – Режим доступа: <http://www.testcons.ru/upload/content/uploads/2014/02...> (дата обращения 14.09.2015).
3. Основы законодательства Российской Федерации : Сроки, необходимые для запоминания. – Режим доступа: <http://www.testcons.ru> (дата обращения 14.09.2015).
4. Основы законодательства Российской Федерации : учебное пособие для подготовки иностранных граждан к экзамену / А. В. Должикова, Е. В. Киселева, О. С. Кажаяева, В. П. Синячкин, В. В. Дронов, Е. С. Ощепкова. – Москва : РУДН, 2014. – 178 с.
5. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М.: Русский язык, 1989. – 276 с.
6. О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» : Федеральный закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultent.ru/cons_doc_LAW_161939/02 (дата обращения 19.09.2015).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Тема 1. Государственная символика РФ. Конституционный строй Российской Федерации	5
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации	6
Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России. Пребывание и проживание иностранных граждан в РФ.....	9
Тема 4. Права человека в РФ.....	14
Тема 5. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации	17
Тема 6. Основы гражданского права РФ	22
Тема 7. Основы семейного права РФ	24
Тема 8. Обязанности и ответственность иностранных граждан в Российской Федерации	30
Тема 9. Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной службой РФ	35
Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами государственной власти РФ	38
Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан с консульскими учреждениями своего гражданства	41
Лексический минимум (слова и словосочетания)	44
Сроки, необходимые для запоминания	55
Контрольный тест.....	58
Методические рекомендации.....	63
Заключение.....	64
Библиографический список	66

Учебное издание

**ИЗУЧАЕМ
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Учебное пособие
для трудящихся мигрантов

Крапивник Людмила Федоровна

Печатается с авторского оригинала-макета.
Дизайн обложки Е. И. Саморядова

Подписано в печать 02.10.2015. Формат 70 × 108 ¹/₁₆.
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 6,03. Тираж 100 экз. Заказ 312

Издательство Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии издательства
Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.